

BAIL
de logement

FORMULAIRE OBLIGATOIRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | EN DOUBLE EXEMPLAIRE

A ENTRE LE LOCATEUR (ÉCRIRE LISIBLEMENT)

Nom PAOLO ALBANESE
 N° 6994 Rue DE LA ROCHE App. H2S 2E7
 Municipalité MONTREAL Code postal
 N° de téléphone 514-296-9187 Autre n° de téléphone (cellulaire)
 Adresse de courriel paolo.albanese1@gmail.com
 Nom
 N° Rue App.
 Municipalité Code postal
 N° de téléphone Autre n° de téléphone (cellulaire)
 Adresse de courriel
 S'il y a lieu, représenté par : CORINNE VINCENT

ET LE LOCATAIRE (ÉCRIRE LISIBLEMENT)

Nom TAKLA PIERRE
 N° 2061 Rue RUE CLARK App. H2X 2R6
 Municipalité MONTREAL Code postal
 N° de téléphone 514 299 6337 Autre n° de téléphone (cellulaire)
 Adresse de courriel takla.pierre@gmail.com
 Nom SALABELLE-TAKLA MARIE
 N° 2061 Rue RUE CLARK App. H2X 2R6
 Municipalité MONTREAL Code postal
 N° de téléphone 438 808 4703 Autre n° de téléphone (cellulaire) +36 583 02401
 Adresse de courriel salabelle.marie@gmail.com

Les noms indiqués au bail doivent correspondre à ceux que le locateur et le locataire peuvent légalement utiliser.
 Le terme « locateur » que l'on trouve au Code civil du Québec renvoie généralement au propriétaire de l'immeuble.

B DESCRIPTION ET DESTINATION DU LOGEMENT LOUÉ, DES ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES (art. 1892 C.c.Q.)

Adresse 6653 SAINT-DEUIS App. 6 1/2
 N° Rue Code postal Nombre de pièces
 Municipalité MONTREAL
 Le logement est loué à des fins d'habitation seulement. ☒ Oui ☐ Non
 Si la case « Non » a été cochée, le logement est loué à des fins mixtes d'habitation et Préciser (exemples : professionnelle, commerciale) _____, mais pas plus du tiers de la superficie totale ne servira à cette dernière fin (art. 1892 C.c.Q.).
 Le logement est situé dans une unité d'une copropriété divisée. ☐ Oui ☒ Non
☒ Stationnement extérieur Nombre de places 1 Emplacement(s) _____
☐ Stationnement intérieur Nombre de places 0 Emplacement(s) _____
☒ Remise ou espace de rangement SECTION SOUS-VOL
 Préciser

Autres accessoires et dépendances

Des meubles sont loués et inclus dans le loyer. ☒ Oui ☐ Non
 Appareils ☒ Laveuse ☐ Commode(s) _____ Autres Voie étroite
☒ Cuisinière ☒ Sécheuse ☐ Canapé(s) _____
☐ Four à micro-ondes Meubles ☐ Fauteuil(s) _____
☒ Lave-vaisselle ☐ Table(s) _____
☒ Réfrigérateur ☐ Chaise(s) _____

Le locateur et le locataire s'engagent, selon les responsabilités de chacun, à respecter la réglementation relative à la présence et au bon fonctionnement d'un ou des avertisseurs de fumée dans le logement et dans l'immeuble.

Initiales du locateur PA Jour Mois Année 09 10 22 Initiales du locataire _____ Jour Mois Année _____

C DURÉE DU BAIL (art. 1851 C.c.Q.)

BAIL À DURÉE FIXE
 Ce bail a une durée de 12 mois
 Préciser le nombre de semaines, de mois ou d'années

Du 01 08 22 au 31 07 23
 Jour Mois Année Jour Mois Année

BAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
 Ce bail est à durée indéterminée,

commençant le _____
 Jour Mois Année

Ni le locateur ni le locataire ne peuvent mettre fin au bail unilatéralement, sauf pour les exceptions prévues à la loi (mentions 5, 9, 23, 24, 45 et 51).
 Ils peuvent cependant y mettre fin de consentement.

D LOYER (art. 1855, 1903 et 1904 C.c.Q.)

Le loyer est de 2300 \$. ☒ Par mois ☐ Par semaine
Le coût total des services est de ____ \$. ☐ Par mois ☐ Par semaine
Le loyer total est de ____ \$. ☐ Par mois ☐ Par semaine

Inscrire, s'il y a lieu, le coût des services personnels
à l'Annexe 6 au bail: services offerts au locataire par le locateur.

Le locataire bénéficie d'un programme de subvention pour le paiement du loyer. ☐ Oui ☒ Non

Préciser

DATE DU PAIEMENT**PREMIER TERME**

Le loyer sera payé le 01 03 22.
Jour Mois Année

AUTRES TERMES

Le paiement du loyer se fera le 1^{er} jour ☒ Du mois ☐ De la semaine

Ou le _____

Préciser

MODE DE PAIEMENT

Le loyer est payable selon le mode de paiement suivant: ☐ Argent comptant

☐ Chèque ☒ Virement bancaire électronique ☒ Autre Interact

Le locataire accepte de remettre des chèques postdatés au locateur pour la durée du bail.

☐ Oui ☒ Non

Initiales du locataire

Initiales du locataire

LIEU DU PAIEMENT

Le loyer sera payable au Electronique
Lieu du paiement (indiquer si le paiement est effectué par la poste, le cas échéant)

Loyer: Le loyer est payable par versements égaux ne dépassant pas un mois de loyer, sauf le dernier versement, qui peut être moins élevé.

Le bail d'une durée de plus de douze mois peut faire l'objet d'un seul réajustement du loyer au cours de chaque période de douze mois. Il ne peut varier au cours des douze premiers mois (art. 1906 C.c.Q.).

Le locateur ne peut exiger aucune autre somme d'argent du locataire (exemple: dépôt pour les clés).

Paiement du premier terme de loyer: Lors de la conclusion du bail, le locateur ne peut exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer (exemples: le premier mois, la première semaine). Cette avance ne peut dépasser un mois de loyer.

Paiement des autres termes: Le loyer est payable le premier jour de chaque terme (exemples: mois, semaine), sauf entente contraire.

Mode de paiement: Le locateur ne peut exiger la remise d'un chèque ou d'un autre effet postdaté, sauf entente contraire.

Preuve de paiement: Le locataire a droit à un reçu pour le paiement de son loyer en argent comptant (art. 1564 et 1568 C.c.Q.).

Lieu du paiement: Le loyer est payable au domicile du locataire, sauf entente contraire (art. 1566 C.c.Q.).

E SERVICES ET CONDITIONS**RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE**

Un exemplaire du règlement de l'immeuble a été remis au locataire avant la conclusion du bail.

Remis le 08 06 22 Via Camille
Jour Mois Année Initiales du locataire Initiales du locataire

COPROPRIÉTÉ DIVISÉE

Un exemplaire du règlement de l'immeuble a été remis au locataire.

Remis le _____
Jour Mois Année Initiales du locataire Initiales du locataire

TRAVAUX ET RÉPARATIONS

Les travaux et les réparations à être exécutés par le locateur et leurs échéanciers sont décrits ci-après:

■ Avant la délivrance du logement _____

■ En cours de bail _____

Règlement de l'immeuble: Le règlement de l'immeuble établit les règles à observer dans l'immeuble. Il porte sur la jouissance, l'usage et l'entretien du logement et des lieux d'usage commun.

S'il existe un tel règlement, le locateur doit en remettre un exemplaire au locataire avant la conclusion du bail pour qu'il en fasse partie (art. 1894 C.c.Q.).

Si le logement est situé dans une copropriété divisée, le règlement de l'immeuble s'applique dès qu'un exemplaire est remis au locataire par le locateur ou par le syndicat de la copropriété (art. 1057 C.c.Q.).

Un règlement ne peut contredire le bail ou contrevenir à la loi.

Travaux et réparations: Le locateur doit, à la date prévue de la remise du logement, le délivrer en bon état de réparation de toute espèce. Cependant, le locateur et le locataire peuvent convenir autrement et s'entendre sur les travaux et l'échéancier de leur exécution (art. 1854 al. 1 et 1893 C.c.Q.).

Toutefois, le locateur ne peut se dégager de son obligation de livrer le logement, ses accessoires et dépendances en bon état de propreté, de les livrer et de les maintenir en bon état d'habitabilité (art. 1892, 1893, 1910 et 1911 C.c.Q.).

Constat des lieux: En l'absence d'un constat des lieux (descriptions, photographies, etc.), le locataire est présumé avoir reçu le logement en bon état au début du bail (art. 1890 al. 2 C.c.Q.).

SERVICES DU CONCIERGE

Préciser N/A

Les coordonnées du concierge ou de la personne à contacter en cas de besoin sont:

Nom CORINNE VINCENT

N° de téléphone 514. 808. 0635

Adresse de courriel corinne.v@live.ca

Autre n° de téléphone (cellulaire) 514. 296. 9187

SERVICES, TAXES ET COÛTS DE CONSOMMATION

Ceux-ci sont assumés par:

Chauffage du logement

Locateur

Locataire

☒ Électricité ☐ Gaz ☒ Mazout

Gaz } autre usage que le chauffage

Électricité

Chauffe-eau (location)

Eau chaude (frais d'utilisation)

Taxe de consommation d'eau du logement

Déneigement et déglacage

■ Stationnement

■ Balcon

■ Entrée, trottoir, allée

■ Escalier

Locateur

Locataire

CONDITIONS

Le locataire a un droit d'accès au terrain.

☒ Oui ☐ Non

Le locataire a le droit de garder un ou des animaux.

☐ Oui ☒ Non

Préciser

Préciser

AUTRES SERVICES, CONDITIONS ET RESTRICTIONS (exemples: antenne, barbecue, climatiseur, corde à linge, peinture, piscine, salle de lavage)

1 plein de Mazout du propriétaire par année (voir annexe)

F RESTRICTIONS AU DROIT À LA FIXATION DU LOYER ET À LA MODIFICATION DU BAIL (art. 1955 C.c.Q.)

Le locateur et le locataire ne peuvent demander au Tribunal administratif du logement de fixer le loyer ou de modifier une autre condition du bail si l'une ou l'autre des situations suivantes s'applique :

- ☐ Le logement est situé dans un immeuble construit depuis cinq ans ou moins.

L'immeuble était prêt pour l'habitation le _____
Jour Mois Année

OU

- ☐ Le logement est situé dans un immeuble dont l'utilisation à des fins résidentielles résulte d'un changement d'affectation depuis cinq ans ou moins.

L'immeuble était prêt pour l'habitation le _____
Jour Mois Année

Le tribunal peut toutefois statuer sur toute autre demande relative au bail (exemple : diminution de loyer).

Si une des deux cases ci-contre est cochée et que la période de cinq ans n'est pas encore expirée, le locataire qui refuse une modification de son bail demandée par le locateur, telle une augmentation de loyer, doit quitter son logement à la fin du bail (mentions 39 et 41).

Si aucune des deux cases n'est cochée et si le locataire refuse la modification du bail demandée par le locateur et désire continuer à demeurer dans le logement, le bail est alors reconduit. Le locateur peut demander au Tribunal administratif du logement de fixer les conditions du bail pour sa reconduction (mentions 41 et 42).

G AVIS AU NOUVEAU LOCATAIRE OU AU SOUS-LOCATAIRE (art. 1896 et 1950 C.c.Q.)

Avis obligatoire du locateur lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, sauf lorsqu'une des deux cases de la section F est cochée.

Je vous avise que le loyer le plus bas payé pour votre logement au cours des douze mois précédant le début de votre bail, ou le loyer fixé par le Tribunal administratif du logement au cours de cette période, a été de 232 \$.

- ☒ Par mois ☐ Par semaine ☐ Autre _____

Le bien loué, les services offerts par le locateur et les conditions de votre bail sont les mêmes.

☒ Oui ☐ Non

Si la case « Non » a été cochée, les modifications suivantes ont été apportées (exemples : ajout de services personnels, d'assistance personnelle et de soins infirmiers, stationnement, chauffage) :

Si le nouveau locataire ou le sous-locataire paie un loyer supérieur à celui qui est déclaré dans l'avis, il peut, dans les dix jours qui suivent la date de la conclusion du bail ou de la sous-location, demander au Tribunal administratif du logement de fixer son loyer.

Si le locateur n'a pas remis cet avis lors de la conclusion du bail ou de la sous-location, le nouveau locataire ou le sous-locataire peut, dans les deux mois du début de ce bail, demander au Tribunal administratif du logement de fixer son loyer.

Le nouveau locataire ou le sous-locataire peut également faire cette démarche dans les deux mois suivant le jour où il s'aperçoit d'une fausse déclaration dans l'avis.

Signature du locateur

09 06 22
Jour Mois Année

H SIGNATURES

Signature du locateur (ou de son mandataire)

09 06 22
Jour Mois Année

Signature du locateur (ou de son mandataire)

Jour Mois Année

Signature du locataire (ou de son mandataire)

09 06 22
Jour Mois Année

Signature du locataire (ou de son mandataire)

09 06 22
Jour Mois Année

Les locataires s'engagent solidairement (mentions 11 et 12). ☒ Oui ☐ Non

Initiales du locataire MS TP
Initiales du locataire

Toute autre personne qui signe le bail doit indiquer clairement en quelle qualité elle le fait (exemples : autre locateur, autre locataire, caution).

Nom (ÉCRIRE LISIÈLEMENT)

Signature

Qualité

Adresse du signataire

Jour Mois Année

Nom (ÉCRIRE LISIÈLEMENT)

Signature

Qualité

Adresse du signataire

Jour Mois Année

Le locateur doit remettre au locataire un exemplaire de ce bail dans les dix jours de sa conclusion (art. 1895 C.c.Q.).

I AVIS DE RÉSIDENCE FAMILIALE (art. 403 et 521.6 C.c.Q.)

Un locataire marié ou uni civilement ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer son logement, céder son bail ou y mettre fin lorsque le locateur a été avisé, par l'un ou l'autre des conjoints, que le logement loué sert de résidence familiale.

Avis au locateur

Je déclare être marié ou uni civilement à _____
Nom du conjoint

Je vous avise que le logement faisant l'objet de ce bail servira de résidence familiale.

Signature du locataire ou du conjoint du locataire

Jour Mois Année

Si le bail comprend des services additionnels à ceux indiqués au présent formulaire, dont des services personnels, remplir l'Annexe 6 au bail : services offerts au locataire par le locateur.

RÈGLEMENTS D'IMMEUBLE

ANTENNE, CÂBLAGE, CLIMATISEUR

Il est interdit au locataire d'installer ou de faire installer toute antenne, câblage ou climatiseur. Il lui est également interdit d'installer ou de faire installer tout autre équipement nécessitant un perçage ou une modification de l'immeuble. Si la demande lui est faite, le propriétaire peut accepter de déroger à cette interdiction. Le locataire devra alors obtenir son consentement. Le cas échéant, les conditions d'installation seront spécifiées et elle devra être effectuée par un professionnel approuvé par le propriétaire.

**** Climatisation portative autorisé ****

DÉCHETS ET RECYCLAGE

Le locataire ne devra pas jeter ou déposer des déchets dans la cour, dans la ruelle ou dans les corridors de l'immeuble. Les ordures ménagères devront être déposées, par le locataire, aux endroits prévus à cette fin et dans des contenants appropriés, aux jours et heures de collecte.

SOUS-LOCATION AUX FINS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Il est interdit de sous-louer en tout ou en partie le logement à des touristes.

TAPISSERIE ET PEINTURE

Le locataire s'engage à ne pas installer de tapisserie ni de papier peint, ni à utiliser de peinture de couleur foncée ou vive sans l'autorisation écrite du propriétaire. Les plafonds doivent conserver leur couleur d'origine. Le locataire est tenu de conserver l'état d'origine de toutes les surfaces non peintes.

TRAVAUX ET ENTRETIEN

Tous types de travaux dans l'appartement doivent être approuvés par le propriétaire. **Interdiction d'utiliser des produits de type « Draino »**

COLLECTE D'ARTICLES ET DE MEUBLES USAGÉS

Le locataire s'engage à ne pas ramener à l'appartement des articles ou meubles trouvés en bordure de route.

CANNABIS

Il est interdit de consommer du cannabis à l'intérieur de l'appartement et sur les balcons.

TABAGISME

Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'appartement.

CONTACTS

Corinne Vincent
Corinne.v@live.ca
514-808-0635

Date: 9 juin 2022

Initiales: HS

ANNEXE

INCLUSIONS :

- Cuisinière
- Lave-Vaisselle
- Réfrigérateur
- Laveuse
- Sécheuse
- Buffet – Salle à diner
- Armoire PAX – Chambre des maîtres
- Tous les luminaires
- Tous les rideaux et stores
- Tous les fixtures (tablettes...)
- Une place de stationnement à l'arrière
- Un plein de mazout par année
- L'entretien annuel du système de chauffage

INCLUSIONS HORS-BAIL :

- Armoire – Chambre d'enfant
- Commode – Chambre des maîtres
- Meuble TV
- Armoire à chaussures – Entrée de la cuisine

ENTRETIEN :

- Toutes réparations faites par une tierce personne doivent être approuvées par le propriétaire.
- Le locataire est responsable de l'entretien saisonnier tel que déneigement, tonte de pelouse, etc.)
- Le locataire doit s'assurer de la propreté des lieux, incluant la cour avant et arrière.
- Utiliser seulement le « sel à glace » sur la partie asphaltée du terrain. Utiliser un déglacant qui n'endommage pas le béton et les végétaux pour la cour et l'escalier avant.

CHAUFFAGE :

- Le système de chauffage doit rester en mode « Bi-Énergie » en tout temps.
- L'entretien du système de chauffage est à la responsabilité du propriétaire.
- Lors d'absence prolongée, toujours maintenir le chauffage à 15 degrés celsius.

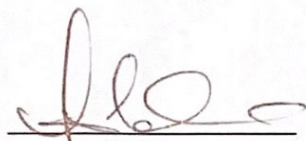
CLIMATISATION :

- L'entretien régulier de la thermopompe et de l'unité murale sont la responsabilité du locataire.
 - Thermopompe : Passer l'aspirateur sur la thermopompe à plusieurs reprises durant la saison estivale et avant la première utilisation.
 - Unité murale : Passer l'aspirateur sur le filtre au besoin (Une à deux fois par an, selon l'utilisation.)

SOUS-SOL :

- Le propriétaire se garde un accès au sous-sol en cas d'urgence.
- Le propriétaire se garde une petite zone de rangement au sous-sol.
- La portion de la salle mécanique doit être complètement dégagée.
- Le locataire doit garder un corridor d'accès de 3 pieds menant à la valve d'entrée d'eau et aux boîtes électriques.

Signé à Montreal Date 9 juin 2022



Paolo Albanese

Corinne Vincent



Pierre Takla

Marie Tournelle Salabelle - Takla